| Datum: | **Lernfeld 7**<br>Waren annehmen, lagern und pflegen | KLA<br>VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER |
|---|---|---|
| Name: | **Modul 4 – Lehrerhandreichung Einstieg** | |

# Einstieg Modul 4: Händler oder Kunde?

2 Doppelstunden (DS 7–8) · 10–15 Minuten · für die Lehrkraft

**Ziel des Einstiegs**
Wer Handelskauf und Verbrauchsgüterkauf sicher unterscheidet, weiß, welche Rügefrist und welche Rechte gelten. Die Prüfung nutzt die Verwechslung gern als Ablenker (WiSo 4 von 19 Terminen; dazu LF 10). Der Einstieg verknüpft LF 7 (Händler kauft) mit LF 10 (Kundin kauft).

**Technik**
Die Vorlage **„LF 7 · Modul 04 – Händler oder Kunde?“** ist im Ecken-Sortierer eingebaut (Ordner Ecken-Sortierer, index.html). Nach dem Hochladen auf GitHub Pages: Tafel → Einstieg bearbeiten → Vorlage wählen → Übernehmen und neu starten.
Ohne Netz: Papierfassung (Eckenschilder und Fallkarten) im Einstiegsmaterial.

## Ablauf

| Zeit | Phase | Was passiert |
|---|---|---|
| 1 Min | **Impuls** | „Ihr kauft 80 Rucksäcke beim Großhändler – und eine Kundin kauft einen davon bei euch. Gelten für beide dieselben Regeln?“ |
| 6 Min | **Ecken-Sortierer** | Zehn Fälle am Handy in die Ecken ziehen. Live-Verteilung zeigen. |
| 5 Min | **Diskussion** | Strittige Fälle (Kiosk, Friseur) besprechen; Fachbegriffe aufhängen. |
| 3 Min | **Überleitung** | Tafelbild Gegenüberstellung. |

## Drei Fragen für die Diskussion

| Frage an die Klasse | Erwartbare Antworten der Azubis |
|---|---|
| **Der Kiosk-Inhaber – Händler oder Privatmann?** | Er kauft für sein Geschäft → Unternehmer; ob Kaufmann im Sinne des HGB, hängt von der Größe/Eintragung ab → meist Handelskauf, kann aber auch einseitiger Handelskauf sein. Gute Profi-Diskussion. |
| **Der Friseur kauft eine Winterjacke – warum gehört das in die Kunden-Ecke?** | Er kauft privat, nicht für den Salon → er ist hier Verbraucher. |
| **Was ändert sich für die Nordstadt-Kauf, je nachdem in welcher Ecke sie steht?** | Als Käufer beim Großhändler: unverzüglich prüfen und rügen. Als Verkäufer an Kunden: 2 Jahre Gewährleistung, Beweislastumkehr. |

**Überleitung ins Fachthema**
„In welcher Ecke wir stehen, entscheidet über die Rechte und Fristen. Heute klären wir: Welche Rechte hat der Käufer – zuerst beim Handelskauf, dann im Vergleich zum Kunden.“

## Sicherung an der Tafel

**Zweiseitiger Handelskauf** (Händler ↔ Händler): unverzüglich prüfen und rügen (§ 377 HGB)
**Verbrauchsgüterkauf** (Unternehmen → Privatperson): 2 Jahre Gewährleistung, Beweislastumkehr 12 Monate (§ 477 BGB)
**Bürgerlicher Kauf** (privat ↔ privat)
**Rechte:** vorrangig Nacherfüllung (Käufer wählt) → nach Frist: Rücktritt · Minderung · Schadensersatz statt der Leistung

## Lösung / Erwartungshorizont

| Fall | Ecke |
|---|---|
| Nordstadt-Kauf bestellt 80 Rucksäcke beim Großhändler. | 1 |
| Eine Kundin kauft in der Nordstadt-Kauf einen Toaster. | 2 |
| Ein Rentner verkauft seinem Nachbarn sein altes Fahrrad. | 3 |
| Eine Bäckerei-GmbH kauft 2 Tonnen Mehl bei der Mühle. | 1 |
| Ein Azubi kauft privat Kopfhörer im Elektromarkt. | 2 |
| Ein Kiosk-Inhaber kauft Getränke beim Getränkegroßhandel. | offen (meist 1, strittig) |
| Eine Schülerin verkauft ihr Handy über eine Kleinanzeige. | 3 |
| Die Nordstadt-Kauf GmbH verkauft alte Regale an einen Privatmann. | 2 |
| Nordstadt-Kauf kauft Kaffeemaschinen für die Kantine beim Hersteller. | 1 |
| Ein Friseur kauft privat eine Winterjacke im Kaufhaus. | 2 |

## Varianten und Tipps

- Text zum Einfügen in den Ecken-Sortierer (Einstieg bearbeiten): Nordstadt-Kauf bestellt 80 Rucksäcke beim Großhändler.; 1 / Eine Kundin kauft in der Nordstadt-Kauf einen Toaster.; 2 / Ein Rentner verkauft seinem Nachbarn sein altes Fahrrad.; 3 / Eine Bäckerei-GmbH kauft 2 Tonnen Mehl bei der Mühle.; 1 / Ein Azubi kauft privat Kopfhörer im Elektromarkt.; 2 / Ein Kiosk-Inhaber kauft Getränke beim Getränkegroßhandel. / Eine Schülerin verkauft ihr Handy über eine Kleinanzeige.; 3 / Die Nordstadt-Kauf GmbH verkauft alte Regale an einen Privatmann.; 2 / Nordstadt-Kauf kauft Kaffeemaschinen für die Kantine beim Hersteller.; 1 / Ein Friseur kauft privat eine Winterjacke im Kaufhaus.; 2
- Profis: Für den Kiosk-Fall Argumente für beide Ecken sammeln und über das Feld „Warum?“ schicken.

**Warum dieser Einstieg**
Körperliche bzw. sichtbare Zuordnung mit Begründung (Ecke wählen und verteidigen) zwingt zur Entscheidung und macht Unsicherheiten sichtbar. Die Gegenüberstellung zweier ähnlicher Begriffe direkt nebeneinander beugt Verwechslungen vor (Kontrastierung).